"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жамбыл облысы бойынша филиалы

Қазақстан Республикасы 010000, Тараз қ., Төле би Даңғылы 69

Филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской области

Республика Казахстан 010000, г.Тараз, Проспект Толе би 69

17.06.2024 №ЗТ-2024-04380402

Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Қарлығаш" отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

На №ЗТ-2024-04380402 от 13 июня 2024 года

Қордай аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі, Сіздің 2024 жылдың 13 мамырдағы №ЗТ-2024-04380402 өтінішіңізбен жолданған Жамбыл облысы әкімдігінің 14.06.2024 жылғы 108 Қаулысы және №1-11 қосымшасы назарға алынып,«Заңды тұлғаларды мемлекеттік деректер қорының бизнес-сәйкестендіру нөмерілерінің Ұлттық тізіліміне өзгерістер туралы мәліметтер енгізілгенін хабарлайды. Осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік –процестік кодекстің 91 бабында белгіленген тәртіппен шағымданға құқылысыз.

Руководитель ЕРҒАРА ӨБІЛ ҚАНАТБЕКҰЛЫ

Исполнитель:

БЕКЕН АЛМАТ МАРАТҰЛЫ

тел.: 7479539343

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

ЖАМБЫЛ
ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ЖАМБЫЛСКОЙ
ОБЛАСТИ

**ҚАУЛЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**2024 жылғы «2» мамыр** № **108**

Тараз қаласы

город Тараз

**Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөліміне қарасты кейбір мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының Жарғыларына өзгерістер енгізу туралы**

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Жамбыл облысының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөліміне қарасты кейбір мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының Жарғыларына өзгерістер осы қаулының 1-11-қосымшаларына сәйкес енгізілсін.

2. «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шаралардың қабылдануын қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

**Жамбыл облысының әкімі** **Е. Қарашөкеев**

Жобаны ұсынушы:
Жамбыл облысы әкімдігінің
білім басқармасы басшысының м.а. Р. Садырқұлов

000914

Жамбыл облысы әкімдігінің
2024 жылғы «2» 05
№108 қаулысына 5-қосымша

**«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімінің «Қарлығаш» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының Жарғысына енгізілген өзгерістер**

Жарғыда:

14-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) баланың даралығы мен субъективтілігін қолдауға бағытталған инклюзивті дамыту ортасын, трансформацияланатын ойын және тақырыптық аймақтарды құру.»;

15-тармақтың 1), 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (бұдан әрі – стандарт), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8275 болып тіркелген) бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларының (бұдан әрі – Үлгілік жоспарлар) және Үлгілік бағдарламаның толық көлемде іске асырылуын;

2) тәрбиелеу-білім беру процесін ұйымдастыруда қолданылатын нысандардың, әдістердің, тәсілдердің, құралдардың тәрбиеленушілердің жас, психикалық-физиологиялық ерекшеліктеріне, қабілеттеріне, қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне сәйкестігін;»;

15-тармақтың 4), 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Кәсіпорын басшысы бекітетін және әр жас тобында ілінетін он күндік ас мәзірінің құрастырылуын;

5) тәрбиеленушілерді теңгерімді тамақтандыру балалардың жас ерекшеліктерін, денсаулық жағдайын, мектепке дейінгі ұйымның жұмыс тәртібін, маусымдық азық-түліктердің болуын ескере отырып жүргізіледі, оның жиілігі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23469 болып тіркелген) бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) және мектепке дейінгі ұйымның Жарғысына сәйкес айқындалады;»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

2

«38. Кәсіпорын білім беру, оқу-тәірбие процесін осы Жарғыға, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 385 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29329 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидаларына, санитариялық қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.»;

41-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларына;»;

42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«42. Кәсіпорынның негізгі құрылымдық бірлігі топ болып табылады. Топтар бір немесе әртүрлі жас ерекшелігі қағидаты бойынша жасақталады. Кәсіпорын топтарының толықтырылуы «Тиісті типтердегі және түрлердегі мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 385 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29329 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.»;

43-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) тәрбиеленушілерді бір жас тобынан басқасына ауыстыру тәрбиеленушінің ағымдағы күнтізбелік жылдағы толық жасын ескере отырып, ағымдағы жылғы 1 тамыз бен 31 тамыз аралығында жүзеге асырылады.

Мектепалды даярлық сыныптарындағы оқу процесі ағымдағы жылғы 1 қыркүйек пен келесі жылғы 31 мамыр аралығында жүзеге асырылады. Оқу жылы ішінде каникулдар белгіленеді.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«44. Тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларында айқындалады.»;

68-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«68. Кәсіпорындағы штат саны Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің м.а. 2023 жылғы 21 шілдедегі № 224 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33166 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарына сәйкес белгіленеді.»;

71- тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«71. Кәсіпорында педагогтерді жұмысқа қабылдау конкурстық негізде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Конкурсқа Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5750 болып тіркелген) бекітілген Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес келетін және конкурсқа барлық қажетті құжаттарды ұсынған педагогтар қатыса алады.»;

72-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«12) үш жылда бір реттен сиретпей біліктілігін арттыруға;»;

3

73-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) білім беру ұйымының басшылығына арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж баланың анықталу фактілері туралы дереу хабарлауға;»;

80-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«80. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібі қағидаларына сәйкес белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

Кәсіпорынның жұмыс ұзақтығы 10 сағат 30 минут, басталуы 08 сағат 00 минут, аяқталуы 18 сағат 30 минут.».

4

ЖАМБЫЛ
ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ЖАМБЫЛСКОЙ
ОБЛАСТИ

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«2» мая 2024 года

№ 108

Тараз қаласы

город Тараз

**О внесении изменений в Уставы некоторых дошкольных организаций образования, подведомственных отделу образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» акимат Жамбылской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Уставы некоторых дошкольных организаций образования, подведомственных отделу образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области согласно приложениям 1-11 к настоящему постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управление образования акимата Жамбылской области» в установленном законодательством порядке обеспечить принятие мер, вытекающих из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

**Аким Жамбылской области** **Е. Карашукеев**

Проект вносит:
И.о. руководителя управления
образования акимата Жамбылской области Р. Садыркулов

000915

5

Приложение 5 к постановлению
акимата Жамбылской области
от «2» 05 2024 года № 108

**Изменения, внесенные в Устав государственного коммунального казенного предприятия «Детский сад «Қарлығаш» отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области»**

В Уставе:

подпункт 6) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«6) создание инклюзивной развивающей среды, трансформируемых игровых и тематических зон, ориентированных на поддержку индивидуальности и субъективности ребенка.»;

подпункты 1), 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«1) реализацию в полном объеме Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, утвержденного приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 29031) (далее – стандарт), Типовых учебных планов дошкольного воспитания и обучения (далее - Типовые планы), утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8275) и Типовой программы;

2) соответствие применяемых форм, методов, приемов, средств организации воспитательно-образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;»;

подпункты 4), 5) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«4) составление десятидневного меню, которое утверждается руководителем Предприятия и вывешивается в каждой возрастной группе;

5) сбалансированное питание воспитанников проводится с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, режима работы дошкольной организации, сезонного наличия продуктов, кратность его определяется в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (далее – Санитарные правила), утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23469) и Уставом дошкольной организации;»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Предприятие осуществляет образовательный, учебно-воспитательный процесс в соответствии с настоящим Уставом, Типовыми правилами

деятельности дошкольных организаций, утвержденными приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 29329), санитарными правилами.»;

подпункт 2) пункта 41 изложить в следующей редакции:

«2) типовыми учебными планами дошкольного воспитания и обучения;»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Основной структурной единицей Предприятия является группа. Группы комплектуются по одновозвратному или разновозвратному принципу. Наполняемость групп Предприятия осуществляется в соответствии с приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования соответствующих типов и видов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 29329).»;

подпункт 4) пункта 43 изложить в следующей редакции:

«4) перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется с 1 августа по 31 августа текущего года с учетом достижения воспитанником полных лет в текущем календарном году.

В классах предшкольной подготовки учебный процесс осуществляется с 1 сентября текущего года до 31 мая следующего года. В течение учебного года устанавливаются каникулы.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников определяется в Типовых учебных планах дошкольного воспитания и обучения.»;

пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Штатная численность на Предприятии устанавливается согласно Типовым штатам работников государственных организаций образования, утвержденным приказом и.о. Министра просвещения Республики Казахстан от 21 июля 2023 года № 224.»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Прием педагогов на работу в Предприятие осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В конкурсе участвуют педагоги, соответствующие Типовым квалификационным характеристикам должностей педагогов, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5750).»;

подпункт 12) пункта 72 изложить в следующей редакции:

«12) повышение квалификации не реже одного раза в три года;»;

подпункт 9) пункта 73 изложить в следующей редакции:

47

«9) незамедлительно информировать руководство организации образования о фактах выявления ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах;»;

пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового законодательства Республики Казахстан.

Длительность рабочего времени Предприятия 10 часов 30 минут, начало 08 часов 00 минут, окончание 18 часов 30 минут.».

тігілген, кесіне
нөмірленген
8 парақтың



*Жамбыл облысы әкімдігінің*
*2022 жылғы 27 қаңтардағы*
*№15 қаулысымен бекітілген*

*Утвержден постановлением*
*акимата Жамбылской области*
*от 27 января 2022 года №15*

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ
Жамбыл облысы бойынша филиалының
Қордай аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімі
2022 ж. «13» 05 ақпарат
2018 ж. «12» 04
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
БСН 070440009262
№ 127-1919-04-НАО-РП.

# «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімінің «Қарлығаш» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының ЖАРҒЫСЫ

# УСТАВ
# государственного коммунального казенного предприятия «Детский сад «Қарлығаш» отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области»

Жамбыл облысы әкімдігінің
2022 жылғы 27 қаңтардағы
№15 қаулысына 3 қосымша

**«Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімінің «Қарлығаш» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының жарғысы**

## 1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімінің «Қарлығаш» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық - құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады.

2. Жамбыл облысы әкімдігінің 2022 жылғы 27 қаңтардағы №15 қаулысымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірілуіне байланысты, Кәсіпорын Жарғысының жаңа редакциясы қабылданды.

3. Кәсіпорынның құрылтайшысы Жамбыл облысының әкімдігі (бұдан әрі - құрылтайшысы) болып табылады.

4. Кәсіпорынның мүлкіне қатысты субъектінің құқығын мемлекеттік коммуналдық меншік құқығын «Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган) жүзеге асырады.

5. Кәсіпорынды басқаруды жүзеге асыратын орган «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – тиісті саланың уәкілетті органы) болып табылады.

6. Кәсіпорынның атауы: «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Қордай ауданының білім бөлімінің «Қарлығаш» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

7. Кәсіпорынның орналасқан жері: 080418, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Әлжан ана ауылы, Абдуллина көшесі, 22.

## 2-тарау. Кәсіпорынның заңдық мәртебесі

8. Кәсіпорынның заңнамаға сәйкес дербес теңгерімі, банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген және Кәсіпорынның атауы бар бланкілері, мөрі болады.

9. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Кәсіпорын заңды тұлғаларды құра алмайды, сондай-ақ басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.

10. Кәсіпорын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес филиалдар мен өкілдіктер құра алады.

11. Кәсіпорынмен жасалатын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын азаматтық-құқықтық мәмілелер, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен өзгеше белгіленбесе, тіркелген сәттен бастап жасалынған деп есептеледі.

## 3-тарау. Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттары

12. Кәсіпорын қызметінің мәні мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін, арнайы оқу бағдарламаларын, жеке дамыту бағдарламаларын іске асыру болып табылады.

13. Кәсіпорын қызметінің мақсаты тәрбиеленушілерді тәрбиелеу, оқыту, дамуындағы ауытқуды түзету және әлеуметтік бейімдеу, дамыту және медициналық бақылау, сондай-ақ қарау, бағу және сауықтыру бойынша қызмет көрсетуді, оның ішінде балаларға инклюзивті білім беруді іске асыру үшін орындауды қамтамасыз ету болып табылады.

14. Кәсіпорынның міндеттері:

1) мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілердің өмірін және денсаулығын қорғау;

2) тәрбиеленушілердің, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері және жеке мүмкіндіктері бар тәрбиеленушілердің дене, зияткерлік және жеке тұлғалық дамуын қамтамасыз ететін оңтайлы жағдайлар жасау;

3) сапалы мектепалды даярлықты қамтамасыз ету;

4) тәрбиеленушінің толыққанды дамуын қамтамасыз ету үшін отбасымен тығыз ынтымақтастықта болу;

5) ата-аналарға тәрбиеленушілерді тәрбиелеу, оқыту, дамыту және денсаулығын сақтау бойынша консультативтік және әдістемелік көмек көрсету;

6) баланың даралығы мен субъективтілігін қолдауға бағытталған өзгеретін ойын және тақырыптық зоналарды (аймақтарды), инклюзивті дамыту ортасын құру болып табылады.

15. Кәсіпорын қойылған мақсаттарын іске асыру үшін қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырылуын:

1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының (бұдан әрі - МЖБС), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 557 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8275 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспарларының (бұдан әрі – Үлгілік оқу жоспарлар) және "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14235 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын (бұдан әрі – Үлгілік оқу бағдарлама) толық көлемде іске асырылуын;

2) білім беру процесін ұйымдастыруда қолданылатын нысандардың, әдістердің, тәсілдердің, құралдардың тәрбиеленушілердің жас, психикалық-физиологиялық ерекшеліктеріне, қабілеттеріне, қызығушылықтары мен қажеттіліктеріне сәйкестігін;

3) Кәсіпорын штатына кіретін медициналық қызметкерлер тәрбиеленушілерді ағымдағы медициналық бақылауды, иммундау және профилактикалық тексерулерді алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетудің аумақтық медициналық ұйымдарымен бірлесіп ұйымдастырылуын;

4) Кәсіпорын басшысы бекітетін және әр жас тобында ілінетін он күндік ас мәзірін құрастырылуын;

5) тәрбиеленушілерді теңгерімді тамақтандыру балалардың жас ерекшеліктері, денсаулық жағдайы, Кәсіпорынның жұмыс тәртібі, маусымдық азық-түліктердің болуы, оның жиілігі ескеріліп, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23469 болып тіркелген) бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) және осы жарғыға сәйкес айқындалуын;

6) тәрбиеленушілерде, оның ішінде теңгерімді дұрыс тамақтану мен табиғи және жаңа піскен өнімдерді тұтынуды насихаттау арқылы тамақтану мәдениетін қалыптастырылуын;

7) ішкі тәртіп ережелерін әзірленуін және бекітілуін;

8) жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларын әзірленуін және бекітілуін;

9) білім беру бағдарламаларын бейімделуін және іске асырылуын;

10) егер «Білім туралы» Заңында және қабылдаудың Үлгілік ережесінде өзгеше көзделмесе білім беру қызметімен айналысуға берілген лицензияға сәйкес тәрбиеленушілердің контингентін қалыптастырылуын;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен педагогтердің міндетті мерзімдік медициналық қарап-тексеруден өтуін;

12) Кәсіпорынды материалдық-техникалық қамтамасыз ету, жарақтандыру мен жабдықталуын;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ақылы негізде тауарларды (жұмыстарды, қызметтер көрсетуді) ұсынылуын;

14) тәрбиеленушілердің денсаулығын сақтау мен нығайтуды;

15) білім беру саласындағы ақпараттандыру объектілеріне әкімшілік деректерді беруді;

16) тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қосымша жеңілдіктер материалдық қамсыздандыру түрлерінің уақтылы берілуін;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржылық есептілікті табыс етуді;

18) білім беру саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесімен автоматты түрде ақпараттармен алмасуды және мәліметтерді өзектендіруді;

19) білім беру саласындағы уәкілетті органның ақпараттық жүйесімен ақпараттық өзара әрекеттесудің регламентін бекітуді;

20) осы жарғыға мониторингті жүзеге асыруды және оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу жөніндегі шараларды уақтылы қабылдауды;

21) Кәсіпорын жарғысының, оған өзгерістер мен толықтырулардың жобасын әзірлеуді және оны тиісті саладағы уәкілетті органға келісуге ұсынуды;

22) осы жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

16. Кәсіпорын осы Жарғыда бекітілген оның қызметінің мәні мен мақсатына сай емес қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелерді жасауға құқылы емес.

17. Кәсіпорынның Қазақстан Республикасының заңдарында немесе құрылтай құжаттарында белгілі бір шек қойылған қызмет мақсаттарына қайшы не оның басшысының жарғылық құзыретін бұза отырып, жасаған мәмілесі тиісті саланың уәкілетті органының немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның немесе облыстық білім басқармасының, не прокурордың талап-арызы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

## 4-тарау. Кәсіпорынды басқару

18. Кәсіпорынды жалпы басқаруды тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады.

19. Тиісті саланың уәкілетті органы заңнамада белгіленген ретпен мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) құрылтайшыға облыстық білім басқармасы арқылы Кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау жөнінде ұсыныс енгізеді;

2) Кәсіпорынмен әзірленген Кәсіпорынның жарғысының, оған өзгерістер мен толықтырулардың жобасын келіседі және облыстық білім басқармасы арқылы құрылтайшыға бекітуге енгізеді;

3) Кәсіпорынның бюджетінен қаржыландырылатын қызметінің басым бағыттарын және міндетті жұмыс (қызметтер) көлемін анықтайды;

4) Кәсіпорындардың даму жоспарларын және оларды орындау жөніндегі есептерін қарайды, келіседі және бекітеді;

5) Кәсіпорынның даму жоспарларының орындалуын бақылауды және талдауды жүзеге асырады;

6) коммуналдық мүлікті Кәсіпорынға бекітуді қамтамасыз етеді;

7) Кәсіпорынның филиалдар мен өкілдіктер құруына мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімін алуды қамтамасыз етеді;

8) Кәсіпорынның мүлкін пайдалану туралы, оның ішінде оны кепілге, жалға алуға, өтеусіз пайдалануға және сенімгерлікпен басқаруға беру туралы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның шешімдерін қабылдануын қамтамасыз етеді;

9) Кәсіпорынның мүлкін пайдалануға және сақтауға бақылауды қамтамасыз етеді;

10) Кәсіпорын мүлкінің есепке алуды ұйымдастырады, оны тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;

11) жыл сайын Кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін белгілейді;

12) Кәсіпорынды кадрлармен қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

13) осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

20. Кәсіпорынның басшысы оның органы болып табылады.

21. «Білім туралы» Заңының 44 бабының 3 тармағына сәйкес Кәсіпорын басшысы конкурстық негізде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лауазымға тағайындалады және лауазымынан босатылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен үш жылда бір рет аттестаттаудан өтеді.

22. Кәсіпорын басшысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен:

1) Кәсіпорын тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің құқықтары мен бостандықтарын бұзғаны;

2) өзінің құзыретіне жатқызылған функцияларды орындамағаны;

3) МЖБС талаптарын бұзғаны;

4) Кәсіпорын тәрбиеленушілерінің, қызметкерлерінің оқу-тәрбие процесі кезіндегі өмірі мен денсаулығы;

5) Кәсіпорынға оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бұзғаны немесе білім алу үшін арнаулы жағдайлар жасамағаны;

6) қаржы-шаруашылық қызметтің жай-күйі, оның ішінде материалдық және ақша қаражаттарын нысаналы пайдаланбағаны;

7) білім беру саласындағы ақпараттандыру объектілеріне әкімшілік деректерді анық және (немесе) уақтылы ұсынбағаны;

8) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының бұзғаны;

9) нормативтік құқықтық актілерде және еңбек шартының талаптарында көзделген талаптарды өзге де бұзғаны үшін жауаптылықта болады.

23. Тиісті саланың уәкілетті органы Кәсіпорынның басшысымен еңбек қатынастарын Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек шартын жасасу арқылы ресімдейді.

24. Басшы дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және Кәсіпорын қызметінің барлық мәселелерін заңнамамен және осы Жарғымен айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді, егер заңнамалық актілерімен және осы жарғымен өзгеше белгіленбесе.

25. Басшы:

1) Кәсіпорынның атынан сенімхатсыз әрекет етеді және оның мүдделерін барлық органдарда білдіреді;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген шектерде Кәсіпорынның мүлкіне билік етеді;

3) шарттар жасасады және өзге де мәмілелер жасайды;

4) сенімхаттар береді;

5) банктік шоттар ашады;

6) Кәсіпорынның барлық қызметкерлері үшін бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

7) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес Кәсіпорынның қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және олармен еңбек шарттарын бұзады, көтермелеу шараларын қолданады және егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен өзгеше көзделмесе оларды жазаға тартады.

8) өзінің орынбасарларын қызметке тағайындау және қызметтен босату үшін тиісті саланың уәкілетті органына кандидатуралар ұсынады;

9) өзінің орынбасарлары мен Кәсіпорынның басқа да басшы қызметкерлерінің құзыретін белгілейді;

10) жеке жауаптылықта болады:

қаржы - шаруашылық қызметіне және Кәсіпорын мүлкінің сақталуы үшін;

таза табыстың белгіленген бөлігін уақтылы бюджетке аудармағаны үшін;

Кәсіпорының даму жоспарын іске асырудың нәтижелілігі және тиімділігі үшін;

11) оған Қазақстан Республикасы заңнамасымен, жүктелген басқа да функцияларды жүзеге асырады.

26. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамалық актісінде белгіленген тәртіппен Кәсіпорын банкрот деп танылған немесе оңалту рәсімі қолданылған және уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушы тағайындалған жағдайларда, оны басқару бойынша барлық өкілеттіктер тиісінше уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушыға өтеді.

27. Кәсіпорында алқалы басқару органдары құрылады.

Кәсіпорынды алқалы басқарудың нысандары, оларды сайлау тәртібімен қоса, жұмысты ұйымдастырудың үлгілік ережелерін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін педагогикалық, әдістемелік, қамқоршылық кеңестер бола алады.

## 5-тарау. Іске асырылатын білім беру бағдарламаларының тізбесі

28. Кәсіпорын мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін, арнайы оқу бағдарламаларын, жеке дамыту бағдарламаларын іске асырады.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары іс-әрекет түрлерінің мектеп жасына дейінгі балалар үшін ерекшеліктерін ескере отырып, МЖБС негізінде әзірленеді.

29. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары:

1) балаларды тәрбиелеу, оқыту, дамыту және сауықтыру тұтастығы принциптерін ескере отырып, мектепке дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз етеді;

2) әр баланың талабын, бейімділігін, қабілеттілігін, дарындылығын іске асыруға және оның даму ерекшеліктері мен денсаулық жағдайын ескере отырып, дара әдіс негізінде оны бастауыш білім берудің білім беру бағдарламасын меңгеруге даярлауға бағдарланады.

30. Мектепке дейінгі оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламалары оқудың, жазудың, есептеудің және тілдік қатынас тәжірибесінің қарапайым дағдыларын қалыптастырады және бастауыш білім беруді меңгеру үшін бірдей бастапқы жағдайларды жасауды көздейді.

## 6-тарау. Тәрбиеленушілерді Кәсіпорынға қабылдау және шығару негіздері және тәртібі

31. Тәрбиеленушілерді Кәсіпорынға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 19 маусымдағы №254 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20883 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі білім беру саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларына (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер қағидалары) сәйкес жүзеге асырылады.

32. Кәсіпорынға балаларды қабылдау бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін баланың ата-анасы немесе басқа заңды өкілдері Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер қағидаларына 4-қосымшаның 8-тармағында сәйкес құжаттарды ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынған жағдайда Кәсіпорын мен ата-анасының біреуі немесе баланың заңды өкілі арасында жасалған келісім шарт негізінде Кәсіпорын баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдауды жүзеге асырады.

33. Кәсіпорында тұрақты немесе уақытша болуға құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау оларда бос орындар болған жағдайда жыл бойы жүргізіледі.

34. Тәрбиеленушілерді Кәсіпорыннан шығару Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда белгіленген негіздер мен тәртіппен жүргізіледі.

35. Тәрбиеленушілерді Кәсіпорыннан мерзімінен бұрын шығару мынадай негіздер бойынша жүргізіледі:

1) тәрбиеленушінің ата-анасының (заңды өкілдерінің) бастамасы бойынша;

2) заңнамада көзделген жағдайларда Кәсіпорынның бастамасы бойынша;

3) заңнамада көзделген басқа да негіздер бойынша.

36. Тәрбиеленушілерді Кәсіпорынның бастамасы бойынша:

1) Кәсіпорын мен тәрбиеленушінің ата-анасының немесе өзге де заңды өкілінің арасындағы шарттың талаптары бұзылған;

2) тәрбиеленуші бір айдан астам дәлелсіз себеппен және әкімшілікке ескертпей, мектепке дейінгі ұйымға келмеген;

3) дәрігерлік консультациялық комиссия анықтамасының негізінде тәрбиеленушінің келуіне кедергі болатын медициналық қарсы көрсетілімдер болған жағдайларда шығарылады.

37. Кәсіпорында тәрбиеленушінің орны:

1) тәрбиеленуші ауырған, денсаулық сақтау және басқа ұйымдарда емделген, сауықтырылған, денсаулығын түзеткен және оңалтылған (көрсетілімі бойынша анықтама және қорытынды ұсынған жағдайда) кезде;

2) тәрбиеленушінің ата-анасының бірі немесе заңды өкілі тәрбиеленушінің жылына екі айдан артық емес мерзімде демалысқа немесе емделуге жазбаша өтініш ұсынған жағдайда;

3) елді мекенде төтенше жағдай (әлеуметтік, табиғи, техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар) енгізілген кезеңде сақталады.

## 7-тарау. Білім беру процесін ұйымдастыру тәртібі (оның ішінде оқыту және тәрбиелеу тілі, тәрбиеленушілердің сабақ режимі)

38. Кәсіпорын оқу, оқу-тәрбие процесін осы Жарғыға, «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17657 болып тіркелген) бекітілген Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидаларына (бұдан әрі - Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидалары), Санитариялық қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.

39. Кәсіпорында оқыту мен тәрбиелеу қазақ тілінде жүргізіледі.

Кәсіпорында тіл саясаты Қазақстан Республикасының Конституциясына және «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

40. Ата-аналардан немесе заңды өкілдерден алынатын ай сайынғы төлемақы мөлшері, Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидаларының 17 тармағында белгіленген.

41. Кәсіпорынның білім беру қызметі:

1) МЖБС;

2) Үлгілік оқу жоспарларына;

3) Үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.

42. Кәсіпорынның негізгі құрылымдық бірлігі топ болып табылады. Топтар жас ерекшелігі бір немесе жас ерекшелігі әртүрлі қағидаты бойынша жасақталады.

Кәсіпорынның топтарының толымдылығы Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидаларының 7, 8 тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.

Кәсіпорынның жұмыс аптасының ұзақтығы, балалардың болу уақыты, сабақ режимі МЖБС, Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің үлгілік қағидалары, санитариялық қағидалары, үлгілік оқу жоспарлары мен білім беру саласындағы денсаулық сақтау және білім беру органдарының ұсынымдары негізінде дайындалған Кәсіпорын бекітетін ережемен айқындалады.

43. Кәсіпорын өз қызметін мынадай кезеңдер бойынша ұйымдастырады:

1) 1 қыркүйек пен 31 мамыр аралығында – оқу жылы (мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын мазмұнын меңгеру кезеңі);

2) 1 маусым мен 31 тамыз аралығында – жазғы сауықтыру кезеңі;

3) мектеп жасына жеткен тәрбиеленушілерді Кәсіпорыннан босату жыл сайын 1 тамызға дейін жүзеге асырылады;

4) тәрбиеленушілерді бір жас тобынан басқасына ауыстыру тәрбиеленушінің ағымдағы жылы 1 қыркүйектегі толық жасын ескере отырып, ағымдағы жылғы 1-31 тамыз аралығында жүзеге асырылады.

44. Тәрбиеленушілердің оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар Үлгілік оқу жоспарларында белгіленеді.

45. Апталық оқу жүктемесінің көлемі МЖБС-ның 15 тармағында белгіленген.

46. Сабақ кестесінде үзілістің ұзақтығы балалардың белсенді демалысын ұйымдастыру үшін жеткілікті болуы қарастырылады.

47. Кәсіпорын балаларды ойыншықтармен, ойнау үшін қажетті оқулықтармен және Кәсіпорынның қызметі үшін қажетті өзге құралдармен қамтамасыз етеді.

48. Кәсіпорында тәрбиеленушілерге қатысты күш көрсету, моральдық және психикалық қысым жасау әдістерін қолдануға жол берілмейді.

Кәсіпорын, сондай-ақ Кәсіпорын басшысы және педагогтері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте аттестаттаудан өтеді.

## 8-тарау. Білімдерді ағымдағы бақылау, тәрбиеленушілерді аттестаттау жүйесі, оларды өткізудің нысандары және тәртібі

49. Кәсіпорында білімдерді ағымдағы бақылау, тәрбиеленушілерді аттестаттау қарастырылмаған.

## 9-тарау. Ақылы қызмет көрсетудің тізбесін және тәртібі

50. Кәсіпорын жұмыс күндері және демалыс күндері Кәсіпорынмен қамтылған және қамтылмаған тәрбиеленушілер үшін білім беру, сауықтыру сипатындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалған тәртіппен және тізім бойынша қосымша ақылы қызметтер көрсетеді.

51. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет тәрбиеленушілерге ата-аналардың немесе тәрбиеленушінің басқа да заңды өкілдерінің еркін нысандағы өтініштері негізінде жеке кесте бойынша көрсетіледі.

52. Кәсіпорынның тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызметті көрсеткені үшін қолма-қол ақшаны инкассациялау тараптардың келісімі негізінде бақылау-касса машиналарын міндетті түрде пайдалана отырып, кассалық кірістер негізінде жүзеге асырылады.

53. Кәсіпорынның ақылы негізде ұсынылатын тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) бағалары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілуге жатады.

54. Ақылы қызметтер көрсетуден түскен қаражат мамандарға еңбекақы төлеуге, құралдар сатып алуға, тиісті дамытушы орта құруға бағытталады.

## 10-тарау. Білім беру ұйымының тәрбиеленушілермен және (немесе) олардың ата-аналарымен және өзге де заңды өкілдерімен қатынастарын ресімдеу тәртібі

55. Білім беру процесіне қатысушылар тәрбиеленушілер, тәрбиеленушілердің заңды өкілдері, педагогтер болып табылады.

56. Кәсіпорын тәрбиеленушілер санына қабылдау кезінде «Білім туралы» Заңның 47, 49-баптарында көзделген тәрбиеленушілердің, ата-аналардың және басқа да заңды өкілдерінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді, сондай-ақ жазбаша нысанда қол қойдырта отырып, осы Жарғымен, ішкі тәртіп ережелерімен және оқу процесінің тәртібі мен ұйымдастырылуын реттейтін басқа да құжаттармен таныстырады.

57. Тәрбиеленушілердің:

1) МЖБС сәйкес сапалы білім алуға;

2) өзінің бейімділігі мен қажеттеріне қарай қосымша білім беру қызметтерін, білімдерді ақылы негізде алуға;

3) өзінің адамдық қадір-қасиетінің құрметтелуіне құқығы бар.

58. Тәрбиеленушілер:

1) МЖБС талаптарына сәйкес білімді, шеберлікті, практикалық дағдылар мен біліктілікті меңгеруге, ішкі тәртіп ережелерін сақтауға, Кәсіпорынның жарғысында және білім беру қызметтерін көрсету туралы шартта көзделген басқа да талаптарды орындауға;

2) өздерінің денсаулығы үшін қам жеуге, рухани және тән саулығын өздігінен жетілдіруге ұмтылуға;

3) педагогтің ар-намысы мен қадір-қасиетін, өздері білім алатын оқу орнының дәстүрлерін құрметтеуге міндетті.

59. Балалардың ата-аналары мен өзге де заңды өкілдерінің:

1) баланың тілегін, жеке бейімділігі мен ерекшеліктерін ескере отырып білім беру ұйымын таңдауға;

2) ата-аналар комитеттері арқылы Кәсіпорынды басқару органдарының жұмысына қатысуға;

3) Кәсіпорыннан өз балаларының үлгеріміне, мінез-құлқына және оқыту мен тәрбиелеу жағдайларына қатысты ақпарат алуға;

4) өз балаларын оқыту мен тәрбиелеу проблемалары жөнінде психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялардан консультациялық көмек алуға құқығы бар.

60. Балалардың ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер:

1) балаларға өмірі мен оқуы үшін салауатты және қауіпсіз жағдайлар жасауға, олардың ой-өрісі мен дене күшін дамытуды, имандылық тұрғысынан қалыптасуын қамтамасыз етуге;

2) Кәсіпорынның жарғысында айқындалған қағидаларды орындауға;

3) балалардың Кәсіпорынға келуін қамтамасыз етуге;

4) Кәсіпорын жұмыскерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті.

61. Тәрбиеленушінің, ата-анасының және Кәсіпорын қызметкерлерінің қарым-қатынасы ынтымақтастыққа, оқу үдерісіне қатысушылардың өзара құрметіне және тәрбиеленушінің жеке ерекшеліктеріне сәйкес даму еркіндігін қамтамасыз етуді ескере отырып құрылады.

62. Кәсіпорын басшысы тәрбиленушілерді қабылдау кезінде білім беру қызметтерін көрсетуге үлгі шартқа сәйкес балалардың ата-аналарымен немесе басқа заңды өкілдерімен білім беру қызметтерін көрсетуге шарт жасайды.

63. Ақылы негізде қызмет көрсететін Кәсіпорын мен тәрбиеленушінің ата-анасының және өзге де заңды өкілдерінің арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жеке шартпен реттеледі.

64. Оқу процесінде туындаған келіспеушіліктер мен дауларды өзара қолайлы шешімдерге келу мақсатында тікелей тараптардың өздері шешеді.

Тараптар арасында келіссөздер, өзара қолайлы шешімдер жасау жолымен шешілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

65. Тәрбиеленушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Кәсіпорынға келушілер арнайы журналға тіркеледі. Келушілерді тіркеу жеке басын куәландыратын құжат негізінде жүзеге асырылады. Келушіге баратын уақыты мен орны көрсетілген рұқсаттама беріледі. Қажет болған жағдайда келушінің сөмкесі (бар болса) тексеріледі. Келушіні қабылдаған Кәсіпорын әкімшілігінің басшылығы шығу уақытын көрсете отырып, рұқсаттамаға қол қояды. Рұқсаттама Кәсіпорын ғимаратынан шыға берісте кезекшіге тапсырылады.

66. Алкогольдік, есірткілік немесе уыттық масаңдану, психикалық ауытқу белгілері бар адамдар Кәсіпорын ғимаратына кіргізілмейді. Мұндай келуші туралы дереу Кәсіпорын басшылығы және ішкі істер органдарына хабарланады.

## 11-тарау. Кәсіпорын персоналын іріктеу тәртібі

67. Кәсіпорынды кадрлармен қамтамасыз ету тәртібі осы жарғымен және Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасымен реттеледі.

68. Кәсіпорындағы штат саны «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарына сәйкес белгіленеді.

69. Педагог қызметімен айналысуға педагогикалық немесе тиісті бейіні бойынша өзге де кәсіптік білімі бар және тәрбиеленушілерді тәрбиелеу және оқыту, білім беру қызметін әдістемелік қолдау немесе ұйымдастыру бойынша педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыратын адам жіберіледі.

70. Педагогтің кәсіптік қызметіне:

1) соттың заңды күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылған;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған;

3) медициналық қарсы көрсетілімдері бар, сондай-ақ психикалық, мінез-құлықтық, оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды тұтынуға байланысты бұзылушылықтары (аурулары) бар, психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда есепте тұрған;

4) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттары жоқ адамдар;

5) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген өзге де шектеулер негізінде жіберілмейді.

71. Кәсіпорын педагогтерді жұмысқа қабылдау конкурстық негізде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Конкурсқа «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығымен бекітілген Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына сәйкес келетін және конкурсқа барлық қажетті құжаттарды ұсынған педагогтар қатыса алады.

72. Кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде педагогтің:

1) МЖБС талаптары сақталған кезде кәсіптік қызметті ұйымдастырудың тәсілдері мен нысандарын еркін таңдауға;

2) лауазымды адамдар және басқа да тұлғалар тарапынан заңсыз араласудан және кедергі келтіруден қорғалуға;

3) тәрбиеленушілер және олардың ата-анасы немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан кәсібіне құрметпен қаралуына және тиісінше мінез-құлық көрсетілуіне;

4) кәсіптік қызметін жүзеге асыру үшін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуге және қажетті жағдайлардың жасалуына;

5) ғылыми, зерттеу, шығармашылық, эксперименттік қызметті жүзеге асыруға, педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге;

6) МЖБС талаптары сақталған кезде шығармашылық бастамаға, оқыту мен тәрбиелеудің авторлық бағдарламалары мен әдістерін әзірлеуге және қолдануға, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа, неғұрлым жетілдірілген әдістерін дамытуға және таратуға;

7) білім беру бағдарламасына сәйкес оқыту мен тәрбиелеудің оқу құралдарын, материалдарын және өзге де құралдарын таңдауға;

8) білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын, білім беру қызметінің әдістемелік материалдары мен өзге де құрауыштарын, сондай-ақ оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу құралдарын әзірлеуге қатысуға;

9) жұмыс орны бойынша сайланбалы лауазымға сайлануға және оны атқаруға;

10) білім беру сапасын жетілдіруге бағытталған, оның ішінде Кәсіпорын қызметіне қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға;

11) Кәсіпорынды басқарудың алқалы органдарының жұмысына қатысуға;

12) бес жылда бір реттен сиретпей біліктілігін арттыруға;

13) үздіксіз кәсіптік дамуға және біліктілікті арттыру нысандарын таңдауға;

14) біліктілік санатының мерзімінен бұрын берілуіне;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке педагогтік қызметке;

16) кәсіптік қызметіндегі табыстары үшін көтермеленуге;

17) "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыруға;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда кәсіптік дағдыларын сақтап-тұру және арттыру үшін "Болашақ" халықаралық стипендиясы бойынша тағылымдамадан өтуге;

19) өзіне қатысты қабылданатын Кәсіпорын басшысының актілеріне, әрекеттеріне және шешімдеріне жоғары тұрған лауазымды адамдарға немесе сотқа шағым жасауға;

20) тәрбиеленушілер және олардың ата-анасы немесе өзге де заңды өкілдері тарапынан ар-намысы мен қадір-қасиетіне құрмет көрсетілуіне құқығы;

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар.

73. Педагог:

1) өз қызметінде тиісті кәсіптік құзыреттерді меңгеруге;

2) оқыту мен тәрбиелеудің педагогтік қағидаттарын сақтауға, оқыту мен тәрбиелеудің сапасын МЖБС көзделген талаптардан төмен емес деңгейде қамтамасыз етуге;

3) өзінің кәсіптік шеберлігін, зерттеу, зияткерлік және шығармашылық деңгейін үздіксіз жетілдіруге, оның ішінде біліктілік санаты деңгейін бес жылда бір реттен сиретпей арттыруға (растауға);

4) педагогтік әдепті сақтауға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен міндетті мерзімдік медициналық қарап-тексерулерден өтуге;

6) тәрбиеленушілердің және олардың ата-анасының немесе өзге де заңды өкілдерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;

7) балаларды заңға, адамның және азаматтың құқықтарына, бостандықтарына, ата-анасына, үлкендерге, отбасылық, тарихи және мәдени құндылықтарға, мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсету, жоғары имандылық, патриоттық, қоршаған ортаға ұқыпты қарау рухында тәрбиелеуге;

8) тәрбиеленушілердің өмірлік дағдыларын, құзыреттерін, өздігінен жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға және саламатты өмір салты мәдениетін қалыптастыруға;

9) Кәсіпорын басшылығына өмірлік қиын жағдайда жүрген баланың анықталу фактілері туралы дереу хабарлауға;

10) құқық қорғау органдарына және Кәсіпорынның басшылығына қылмыстық не әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар әрекеттерді (әрекетсіздікті) кәмелетке толмағандарға қатысты жасалу, оның ішінде Кәсіпорыннан тыс жерде кәсіптік қызметіне байланысты өзіне белгілі болған фактілер туралы дереу хабарлауға;

11) тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша ата-анасына немесе өзге де заңды өкілдеріне консультация беруге міндетті.

74. Педагог білім беру процесін саяси үгіттеу, тәрбиеленушілерді саяси, діни немесе өзге де сенім-нанымдарды қабылдауға не олардан бас тартуға мәжбүрлеу үшін, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық немесе діни алауыздықты қоздыру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни немесе тілдік тиесілік белгісі, дінге көзқарасы бойынша азаматтардың ерекшелігін, астамшылығын не кемшіндігін насихаттайтын, оның ішінде білім алушыларға Қазақстан Республикасының ұлттары мен ұлыстарының тарихи, ұлттық, діни және мәдени дәстүрлері туралы анық емес мәліметтерді хабарлау арқылы үгіттеу үшін, сондай-ақ тәрбиеленушілерді Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге итермелеу үшін пайдалануға құқылы емес.

75. Педагогикалық этиканы бұзғаны үшін педагогтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

76. Педагогикалық ұжымның жылдық оқу жүктемесі жұмыс уақытының жылдық нормасы шегінде белгіленеді және оны Кәсіпорын басшысы бекітеді.

## 12-тарау.Кәсіпорын мен құрылтайшы, Кәсіпорын мен тиісті саланың уәкілетті органы, Кәсіпорын әкімшілігі мен оның еңбек ұжымы арасындағы қатынастар

77. Құрылтайшы Кәсіпорынға қатысты оның мүлкінің меншік иесінің функцияларын жүзеге асырады.

78. Тиісті саланың уәкілетті органы Кәсіпорынға жалпы басшылықты және оның қызметіне бақылауды жүзеге асырады.

79. Кәсіпорынның әкімшілігі Кәсіпорынға тікелей басшылықты жүзеге асырады және тиісті саланың уәкілетті органының алдында есеп береді.

Кәсіпорынның әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қатынас Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және ұжымдық шартқа сәйкес айқындалады.

80. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібі қағидасына сәйкес белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

## 13-тарау. Кәсіпорынның мүлкі

81. Кәсіпорынның мүлкін, құны оның теңгерімінде көрсетілетін Кәсіпорынның активтері құрайды.

82. Кәсіпорынның мүлкі бөлінбейтін болып табылады және салымдар (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері, пайлар) бойынша, оның ішінде Кәсіпорын қызметкерлерінің арасында бөлуге болмайды.

83. Кәсіпорынның мүлкі:

1) оған меншік иесі берген мүліктен;

2) өз қызметінің нәтижесінде сатып алынған мүліктің (ақшалай табыстарды қоса алғанда);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаражат көздерінің есебінен қалыптастырылады.

84. Кәсіпорынның жүргізуінде тек оның жарғылық мақсаттарымен көзделген қызметін қамтамасыз ету үшін оған қажетті, не осы қызметтің өнімі болып табылатын мүлкі болуы мүмкін.

85. Жедел басқару құқығын алу және тоқтату, егер осы бапта өзгеше көзделмесе немесе аталған заттық құқықтың табиғатына қайшы келмесе, Қазақстан Республикасының

Азаматтық кодексінде меншік құқығын және өзге де заттық құқықты алу мен тоқтату үшін көзделген талаптарда және тәртіппен жүзеге асырылады.

86. Жедел басқарудағы мүлікті пайдаланудың жемістері, өнімі мен кірістері, сондай-ақ Кәсіпорын шарттар немесе өзге де негіздер бойынша алған мүлік Қазақстан Республикасының заңнамасында меншік құқығын алу үшін белгіленген тәртіппен Кәсіпорынның жедел басқаруына түседі.

87. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе меншік иесінің шешімімен өзгеше белгіленбесе, мүлікке жедел басқару құқығы, оған қатысты меншік иесі оны Кәсіпорынға бекіту туралы шешім қабылдаған, Кәсіпорында мүлікті өз теңгеріміне бекіткен сәтінде туындайды.

88. Кәсіпорынның негізгі құралдарға жататын мүлікті сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту шарттары негізінде иеліктен айыруға құқығы жоқ.

89. Кәсіпорынның мүлкіне жедел басқару құқығы, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 249-бабында көзделген тәртіппен және меншік құқығын тоқтату негіздері бойынша, сондай-ақ "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 144, 154, 162 - баптарында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

90. Кәсіпорын осы Жарғының 88 - тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, негізгі құралдарға жататын, өзіне бекітіліп берілген мүлікті иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсілмен билік етуге, дебиторлық берешекті мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның жазбаша келісімімен ғана беруге және есептен шығаруға құқылы.

91. Кәсіпорын дебиторлық берешекті тиісті саланың уәкілетті органының немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның жазбаша келісімімен беруге және есептен шығаруға, қарыздар беруге құқылы.

92. Кәсіпорын оған жедел басқару құқығында бекітілген негізгі құралдарға жатпайтын жылжымалы мүлікке дербес билік етеді.

## 14-тарау. Кәсіпорынның қызметін қаржыландыру

93. Кәсіпорынның қызметі өз табысы және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында айқындалған тәртіппен алынған бюджет қаражаты есебінен даму жоспарына сәйкес қаржыландырылады.

94. Кәсіпорындар таза табыстың бір бөлігін тиісті бюджетке аударуды корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.

95. Кәсіпорын өзі өндірген өнімді дербес өткізеді.

96. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған, Кәсіпорынның жарғысында көзделмеген, қызметті жүзеге асырудан осы кәсіпорын алған табыстар, сондай-ақ бюджеттен қаржыландыру есебінен құралған, сатылатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) белгіленген бағаларын көтеру нәтижесінде алынған табыстар Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен бюджетке алып қоюға жатады. Мүлікті бухгалтерлік есеп қағидалары бойынша тиісті түрде көрсетпей пайдалану фактілері анықталған жағдайда, ол да алып қоюға жатады.

## 15-тарау. Кәсіпорынның жарғылық капиталы

97. Кәсіпорынның жарғылық капиталы меншік иесінінен жарғылық қызметті жүзеге асыру үшін басқаруға алынған мүліктен қалыптасады.

## 16-тарау. Кәсіпорынның есепке алуы мен есептілігі

98. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қаржылық есептіліктің тиісті саланың уәкілетті органының (немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның) келісімі бойынша Кәсіпорынның басшысы бекітетін есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

99. Кәсіпорынның жылдық қаржылық есеп беруі бухгалтерлік теңгерімді, табыстар мен шығындар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті, өз капиталындағы өзгерістер туралы есепті, түсіндірме жазбаны қамтиды.

## 17-тарау. Кәсіпорынның жауапкершілігі

100. Кәсіпорын өз міндеттемелері бойынша өзінің билігіндегі ақшамен жауап береді. Осы заңды тұлғаның тарату жағдайларын қоспағанда, Кәсіпорының қалған мүліктін алып қоюға жол берілмейді.

101. Кәсіпорын мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Кәсіпорынның ақшасы жеткіліксіз болған кезде, оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік-аумақтық бөлініс тиісті бюджет қаражатымен субсидиарлық жауаптылықта болады.

## 18-тарау. Кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу

102. Кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін жыл сайын тиісті саланың уәкілетті органы немесе облыстық білім басқармасы белгілейді.

103. Кәсіпорын жұмыскерлерінің еңбекке ақы төлеу жүйесін "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен белгіленеді.

104. Кәсіпорының басшысының, оның орынбасарларының, бас (аға) бухгалтерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін, оларға сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесін тиісті саланың уәкілетті органы белгілейді.

## 19 - тарау. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату

105. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату құрылтайшының шешімі бойынша жүргізіледі.

106. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыруды және таратуды тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша жүзеге асырады.

107. Кредит берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылған Кәсіпорынның мүлкін мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган қайта бөледі.

108. Кредит берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған таратылған Кәсіпорынның ақшасы, Кәсіпорынның мүлкін сату нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда, тиісті бюджеттің табысына есептеледі.

## 20-тарау. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

109. Коммуналдық Кәсіпорынның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды құрылтайшы не мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға өкілеттік беріледі.

**Басшы** _____ _____
Т.А.Ә. (болған кезде) қолы

Приложение 3 к постановлению
акимата Жамбылской области
от 27 января 2022 года №15

**Устав**
**государственного коммунального казенного предприятия**
**«Детский сад «Қарлығаш» отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области»**

## Глава 1. Общие положения

1. Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Қарлығаш» отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области» (далее - Предприятие) является юридическим лицом в организационно - правовой форме государственного предприятия на праве оперативного управления.

2. Постановлением акимата Жамбылской области от 27 января 2022 года №15 в связи с приведением в соответствие с законодательством Республики Казахстан принята новая редакция устава Предприятия.

3. Учредителем Предприятия является акимат Жамбылской области (далее - учредитель).

4. Права субъекта права государственной коммунальной собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет коммунальное государственное учреждение «Управление финансов акимата Жамбылской области» (далее - уполномоченный орган по государственному имуществу).

5. Органом, осуществляющим управление Предприятием является коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области» (далее – уполномоченный орган соответствующей отрасли).

6. Наименование Предприятия: Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Қарлығаш» отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области».

7. Место нахождения Предприятия: 080418, Жамбылский область, Кордайский район, село Альжан ана, ул. Абдуллина, 22.

## Глава 2. Юридический статус Предприятия

8. Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.

9. Предприятие не может создавать юридические лица, а также выступать учредителем (участником) другого юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

10. Предприятие может создавать филиалы и представительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Гражданско-правовые сделки, заключаемые Предприятием и подлежащие обязательной государственной или иной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, считаются совершенными с момента регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

## Глава 3. Предмет и цели деятельности Предприятия

12. Предметом деятельности Предприятия является реализация общеобразовательных, специальных учебных программ дошкольного воспитания и обучения, индивидуально развивающих программ.

13. Целью деятельности Предприятия является обеспечение выполнения услуг по воспитанию, обучению, коррекции нарушения развития и социальной адаптации, развитию и медицинскому наблюдению, а также присмотру, уходу и оздоровлению воспитанников, в том числе для реализации инклюзивного образования для воспитанников.

14. Задачами Предприятия являются:

1) охрана жизни и здоровья воспитанников дошкольного возраста;

2) создание оптимальных условий, обеспечивающих физическое, интеллектуальное и личностное развитие воспитанников, в том числе для воспитанников с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;

3) обеспечение качественной предшкольной подготовки;

4) тесное сотрудничество с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанника;

5) оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников и охраны здоровья;

6) создание инклюзивной развивающей среды, трансформируемые игровые и тематические зоны, ориентированные на поддержку индивидуальности и субъектности ребенка.

15. Для реализации поставленной цели Предприятие обеспечивает осуществление следующих видов деятельности:

1) реализацию в полном объеме Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17669) (далее – ГОСО), Типовых учебных планов дошкольного воспитания и обучения (далее – Типовые учебные планы), утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 557 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8275) и Типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 499 "Об утверждении Типовых учебных программ дошкольного воспитания и обучения" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14235) (далее – Типовые учебные программы);

2) соответствие применяемых форм, методов, приемов, средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников;

3) воспитанников текущим медицинским наблюдением, иммунизацией и организацией профилактических осмотров совместно с территориальными медицинскими организациями первичной медико-санитарной помощи, которые осуществляются медицинскими работниками, входящими в штат Предприятия;

4) составление десятидневного меню, которое утверждается руководителем Предприятия и вывешивается в каждой возрастной группе;

5) сбалансированное питание воспитанников проводится с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, режима работы Предприятия, сезонного наличия продуктов, кратность его определяется в соответствии с Санитарными правилами

"Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" (далее – Санитарные правила), утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № ҚР ДСМ-59 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23469) и настоящим уставом;

6) формирование у воспитанников культуры питания, в том числе посредством пропаганды сбалансированного здорового питания и потребления натуральных и свежих продуктов;

7) разработку и утверждение правил внутреннего распорядка;

8) разработку и утверждение рабочих учебных планов и рабочих учебных программ;

9) адаптацию и реализацию образовательных программ;

10) формирование контингента воспитанников в соответствии с лицензией на занятие образовательной деятельностью, если иное не предусмотрено Законом «Об образовании» и типовыми правилами приема;

11) прохождения педагогами обязательного периодического медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) материально-техническое обеспечение, оснащение и оборудование Предприятия;

13) предоставление товаров (работ, услуг) на платной основе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

14) охрану и укрепление здоровья воспитанников;

15) передачу административных данных в объекты информатизации в области образования;

16) своевременного предоставления отдельным категориям воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

17) представление финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

18) автоматизированный обмен информацией и актуализацию данных с информационной системой уполномоченного органа в области образования;

19) утверждение регламента информационного взаимодействия с информационной системой уполномоченного органа в области образования;

20) осуществление мониторинга настоящего устава, своевременное принятие мер по внесению в него изменений и (или) дополнений;

21) разработка и внесение на согласование уполномоченного органа соответствующей отрасли проекта устава Предприятия, изменений и дополнений в него;

22) осуществление иных функций, возложенных настоящим Уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

16. Предприятие не вправе осуществлять деятельность, а также совершать сделки, не отвечающие предмету и цели его деятельности, закрепленными в настоящем Уставе.

17. Сделка, совершенная Предприятием в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными законами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции руководителя, может быть признана недействительной по иску: по иску уполномоченного органа соответствующей отрасли или уполномоченного органа по государственному имущества, управления образования области, прокурора.

## Глава 4. Управление Предприятием

18. Общее управление Предприятием осуществляет уполномоченный орган соответствующей отрасли.

19. Уполномоченный орган соответствующей отрасли в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:

1) вносит через управление образования области учредителю предложения о создании, реорганизации и ликвидации Предприятия;

2) согласовывает проект устава Предприятия, изменений и дополнений в него, разработанный Предприятием и вносит его через управление образования области на утверждение учредителю;

3) определяет приоритетные направления деятельности и обязательные объемы работ (услуг), финансируемых из бюджета Предприятия;

4) рассматривает, согласовывает и утверждает планы развития Предприятия и отчеты по их исполнению;

5) осуществляет контроль и анализ выполнения планов развития Предприятия;

6) обеспечивает закрепление коммунального имущества за Предприятием;

7) обеспечивает получение согласия уполномоченного органа по государственному имуществу на создание Предприятием филиалов и представительств;

8) обеспечивает принятие решения уполномоченного органа по государственному имуществу об использовании имущества Предприятия, в том числе о передаче его в залог, аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление;

9) обеспечивает контроль за использованием и сохранностью имущества Предприятия;

10) организует учет имущества Предприятия, обеспечивает его эффективное использование;

11) устанавливает ежегодно размер фонда оплаты труда Предприятия;

12) осуществляет кадровое обеспечение государственного учреждения;

13) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим уставом и иным законодательством Республики Казахстан.

20. Органом Предприятия являются его руководитель.

21. Руководитель Предприятия в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Закона «Об образовании» назначается на должность на конкурсной основе и освобождается от должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и один раз в три года проходит аттестацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

22. Руководитель Предприятия в порядке, установленном законами Республики Казахстан, несет ответственность за:

1) нарушение прав и свобод воспитанников, работников Предприятия;

2) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

3) нарушение требований ГОСО;

4) жизнь и здоровье воспитанников и работников Предприятия во время учебно-воспитательного процесса;

5) нарушение типовых правил приема на обучение в Предприятие или несоздание специальных условий для получения образования;

6) состояние финансово-хозяйственной деятельности, в том числе нецелевое использование материальных и денежных средств;

7) недостоверное и (или) несвоевременное представление административных данных в объекты информатизации в области образования;

8) нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

9) иные нарушения требований, предусмотренных в нормативных правовых актах и условиях трудового договора.

23. Уполномоченный орган соответствующей отрасли оформляет трудовые отношения с руководителем Предприятия посредством заключения трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

24. Руководитель Предприятия действует на принципах единоначалия и самостоятельно решает все вопросы деятельности Предприятия в соответствии с его компетенцией, определяемой законодательством и настоящим Уставом, если иное не предусмотрено законодательными актами и настоящим уставом.

25. Руководитель:

1) без доверенности действует от имени Предприятия и представляет его интересы во всех органах;

2) в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, распоряжается имуществом Предприятия;

3) заключает договоры и совершает иные сделки;

4) выдает доверенности;

5) открывает банковские счета;

6) издает приказы и дает указания для всех работников Предприятия;

7) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает на работу и расторгает трудовой договор с работниками Предприятия, применяет меры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8) представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности своих заместителей;

9) устанавливает компетенцию своих заместителей и других руководящих работников Предприятия;

10) несет персональную ответственность за:

финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества Предприятия;

несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в бюджет;

результативность и эффективность реализации плана развития Предприятия;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

26. В случаях признания Предприятия банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного, банкротного или реабилитационного управляющего в порядке, установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, все полномочия по управлению им переходят соответственно к временному, банкротному или реабилитационному управляющему.

27. В Предприятии создаются коллегиальные органы управления.

Формами коллегиального управления Предприятия могут быть педагогический, методический, попечительский советы, типовые правила организации работы которых, включая порядок их избрания, утверждаются уполномоченным органом в области образования.

## Глава 5. Перечень реализуемых образовательных программ

28. Предприятие реализует общеобразовательные, специальные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, индивидуально развивающие программы.

Общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения разрабатываются на основе ГОСО с учетом специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

29. Общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения:

1) обеспечивают преемственность и непрерывность дошкольного и начального образования с учетом принципа единства воспитания, обучения, развития и оздоровления детей;

2) ориентируются на реализацию задатков, наклонностей, способностей, дарований каждого ребенка и подготовку его к освоению образовательной программы начального образования на основе индивидуального подхода с учетом особенностей развития и состояния здоровья.

30. Общеобразовательные учебные программы дошкольного обучения формируют элементарные навыки чтения, письма, счета и опыта языкового общения и предусматривают создание равных стартовых условий для освоения начального образования.

## Глава 6. Порядок приема воспитанников в Предприятие, основания и порядок их отчисления

31. Прием воспитанников в Предприятие осуществляется в соответствии с Правилами оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июня 2020 года №254 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20883) (далее – Правила государственных услуг).

32. Для получения государственной услуги по приему детей в Предприятие родители или иные законные представители ребенка представляют документы согласно пункту 8 приложения 4 к Правилам государственных услуг.

При представлении полного пакета документов Предприятие осуществляет зачисление ребенка в Предприятие на основании заключенного договора между Предприятием и одним из родителей или законным представителем ребенка.

33. Прием документов и зачисление детей в Предприятие на постоянное или временное пребывание ведется в течение года при наличии свободных мест.

34. Отчисление воспитанников из Предприятия производится по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

35. Досрочное отчисление воспитанников из Предприятия производится по следующим основаниям:

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников;

2) по инициативе Предприятия в случаях, предусмотренных законодательством;

3) по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством.

36. Отчисление воспитанников из Предприятия по инициативе Предприятия, допускается в случаях:

1) нарушения требований договора между Предприятием и родителем или иным законным представителем воспитанника;

2) пропуска воспитанником более одного месяца без уважительных причин и предупреждения администрации;

3) наличия медицинских противопоказаний, препятствующих его пребыванию на основании справки врачебной консультационной комиссии.

37. За воспитанником сохраняется место в Предприятии в случаях:

1) болезни, лечения, оздоровления, коррекции и реабилитации воспитанника в организациях здравоохранения и иных организациях (при предоставлении справки по показанию, заключения);

2) при предоставлении письменного заявления одного из родителей или законного представителя воспитанника на отпуск или оздоровление воспитанника сроком до двух месяцев в год;

3) на период введенного чрезвычайного положения (чрезвычайных ситуаций социального, природного, техногенного характера) в населенном пункте.

## Глава 7. Порядок организации образовательного процесса (в том числе язык обучения и воспитания, режим занятий воспитанников)

38. Предприятие осуществляет образовательный, учебно-воспитательный процесс в соответствии с настоящим Уставом, Типовыми правилами деятельности дошкольных организаций (далее – Типовые правила деятельности дошкольных организаций), утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17657), Санитарными правилами.

39. Обучение и воспитание в Предприятии ведется на казахском языке.

Языковая политика в Предприятии осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан».

40. Размер ежемесячной оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей, установлен в пункте 17 Типовых правил деятельности дошкольных организаций.

41. Образовательная деятельность Предприятия осуществляется в соответствии с:

1) ГОСО;

2) Типовыми учебными планами;

3) Типовой учебной программой.

42. Основной структурной единицей Предприятия является группа. Группы комплектуются по одновозрастному или разновозрастному принципу.

Наполняемость групп Предприятия осуществляется в соответствии с пунктами 7, 8 Типовых правил деятельности дошкольных организаций.

Продолжительность рабочей недели, время пребывания детей, режим занятий воспитанников определяются утверждаемым Предприятием положением, подготовленным на основе ГОСО, Типовых правил деятельности дошкольных организаций, санитарных правил, типовых учебных планов и рекомендаций органов здравоохранения и образования в области образования.

43. Предприятие организует свою деятельность по следующим периодам:

1) с 1 сентября по 31 мая – учебный год (период освоения содержания типовой учебной программой дошкольного воспитания и обучения);

2) с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период;

3) выпуск из Предприятия воспитанников, достигших школьного возраста, осуществляется до 1 августа ежегодно;

4) перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется с 1 по 31 августа текущего года с учетом достижения воспитанником полных лет на 1 сентября текущего года.

44. Максимальный объем учебной нагрузки воспитанников устанавливается в Типовых учебных планах.

45. Объем учебной недельной нагрузки для детей установлен в пункте 15 ГОСО.

46. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для активного отдыха детей.

47. Предприятие обеспечивает детей игрушками, пособями для игр и другими средствами, необходимыми для деятельности Предприятия.

48. Применение методов физического, морального и психического насилия по отношению к воспитанникам Предприятия не допускается.

Предприятие, а также руководитель и педагоги Предприятия проходят аттестацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## Глава 8. Система текущего контроля знаний, аттестации воспитанников, формы и порядок их проведения

49. Текущий контроль знаний, аттестация воспитанников в Предприятии не предусмотрены.

## Глава 9. Перечень и порядок предоставления платных услуг

50. Предприятие оказывает дополнительные платные услуги образовательного, оздоровительного характера в будние и выходные дни для воспитанников, неохваченных и охваченных Предприятием в порядке и по перечню, определенному законодательством Республики Казахстан.

51. Платные виды деятельности по реализации товаров (работ, услуг) предоставляются воспитанникам на основании заявлений в произвольной форме родителей или иных законных представителей воспитанника по отдельному расписанию.

52. Взимание наличных денег за оказание платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) Предприятием производится на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин на основе достигнутой договоренности сторон.

53. Цены на товары (работы и услуги) Предприятия предоставляемые на платной основе, подлежат утверждению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

54. Поступившие средства от платных услуг направляются на начисление заработной платы специалистам, приобретение инструментария, создание соответствующей развивающей среды.

## Глава 10. Порядок оформления отношений организации образования с воспитанниками и (или) их родителями и иными законными представителями

55. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, законные представители воспитанников, педагоги.

56. При зачислении в число воспитанников Предприятие разъясняет права и обязанности воспитанников, родителей и иных законных представителей воспитанников, предусмотренных в статьях 47, 49 Закона «Об образовании», а также в письменном виде под роспись ознакамливает с настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими порядок и организацию учебно-воспитательного процесса.

57. Воспитанники имеют право на:

1) получение качественного образования в соответствии с ГОСО;

2) получение дополнительных образовательных услуг, знаний согласно своим склонностям и потребностям на платной основе;

3) уважение своего человеческого достоинства.

58. Воспитанники обязаны:

1) овладевать знаниями, умениями, практическими навыками и компетенциями в соответствии с требованиями ГОСО, соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять другие требования, предусмотренные уставом Предприятия и договором о предоставлении образовательных услуг;

2) заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и физическому самосовершенствованию;

3) уважать честь и достоинство педагога, традиции учебного заведения, в котором они обучаются.

59. Родители и иные законные представители детей имеют право:

1) выбирать организации образования с учетом желания, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка;

2) участвовать в работе органов управления Предприятия через родительские комитеты;

3) получать информацию от Предприятия относительно успеваемости, поведения и условий обучения и воспитания своих детей;

4) получать консультативную помощь по проблемам обучения и воспитания своих детей в психолого-медико-педагогических консультациях.

60. Родители и иные законные представители детей обязаны:

1) создавать детям здоровые и безопасные условия для жизни и учебы, обеспечивать развитие их интеллектуальных и физических сил, нравственное становление;

2) выполнять правила, определенные уставом Предприятия;

3) обеспечивать посещение детьми Предприятия;

4) уважать честь и достоинство работников Предприятия.

61. Отношения воспитанника, родителей и сотрудников Предприятия строятся на основе сотрудничества, взаимного уважения участников образовательного процесса и с учетом предоставления воспитаннику свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

62. При приеме воспитанников руководитель Предприятия заключает с родителями или иными законными представителями детей договор на оказание образовательных услуг в соответствии с типовым договором оказания образовательных услуг.

63. Взаимоотношения Предприятия, оказывающего услуги на платной основе, и воспитанника, его родителей и иных законных представителей регулируются отдельным договором в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

64. Разногласия и споры, возникающие в процессе обучения, разрешаются непосредственно сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.

Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

65. В целях обеспечения безопасности воспитанников все посетители Предприятия регистрируются в специальном журнале. Регистрация посетителя осуществляется на основании документа, удостоверяющего его личность. Посетителю выписывается пропуск с указанием времени и места посещения. При необходимости проверяется сумка (при наличии) посетителя. Принявшее посетителя руководство администрации Предприятия

подписывает пропуск с указанием времени выхода. Пропуск вручается дежурному ответственному лицу на выходе из здания Предприятия.

66. Лицо с признаками алкогольного, наркотического, токсического опьянения или с психическими расстройствами в здание Предприятия не допускается. О таком посетителе немедленно сообщается руководству Предприятия и в органы внутренних дел.

## Глава 11. Порядок комплектования персонала Предприятия

67. Порядок комплектования персонала Предприятия регламентируется настоящим уставом и законодательством Республики Казахстан в области образования.

68. В Предприятии штатная численность устанавливается согласно Типовым штатам работников организаций дошкольного воспитания и обучения, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года №77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц».

69. К занятию деятельности педагога допускаются лица, имеющие педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю и осуществляющее профессиональную деятельность педагога по воспитанию и обучению воспитанников, методическому сопровождению или организации образовательной деятельности.

70. К профессиональной деятельности педагога не допускаются лица:

1) лишенные права осуществлять профессиональную деятельность педагога в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;

2) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

3) имеющие медицинские противопоказания, а также с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

4) не имеющие документов о техническом и профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании;

5) на основании иных ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан.

71. Прием педагогов на работу в Предприятие осуществляться на конкурсной основе в порядке, устанавленном законодательством Республики Казахстан.

В конкурсе участвуют педагоги, соответствующие Типовым квалификационным характеристикам должностей педагогов, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» и предоставившие все необходимые документы на конкурс.

72. Педагог при осуществлении профессиональной деятельности имеет право на:

1) свободный выбор способов и форм организации профессиональной деятельности при условии соблюдения требований ГОСО;

2) защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования со стороны должностных и других лиц;

3) уважительное отношение к профессии и надлежащее поведение со стороны воспитанников и их родителей или иных законных представителей;

4) организационное и материально-техническое обеспечение и создание необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности;

5) осуществление научной, исследовательской, творческой, экспериментальной деятельности, внедрение новых методик и технологий в педагогическую практику;

6) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания, развитие и распространение новых, более совершенных методов обучения и воспитания при условии соблюдения требований ГОСО;

7) выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой;

8) участие в разработке образовательных программ, учебных планов, методических материалов и иных компонентов образовательной деятельности, а также учебников, учебно-методических комплексов и учебных пособий;

9) избрание и занятие выборной должности по месту работы;

10) участие в обсуждении вопросов, направленных на совершенствование качества образования, в том числе относящихся к деятельности Предприятия;

11) участие в работе коллегиальных органов управления Предприятия;

12) повышение квалификации не реже одного раза в пять лет;

13) непрерывное профессиональное развитие и выбор форм повышения квалификации;

14) досрочное присвоение квалификационной категории;

15) индивидуальную педагогическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

16) поощрение за успехи в профессиональной деятельности;

17) отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии с Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих";

18) прохождение стажировки по международной стипендии "Болашак" для поддержания и повышения профессиональных навыков в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан;

19) обжалование принимаемых в отношении него актов, действий и решений руководителя Предприятия вышестоящим должностным лицам или в суд;

20) уважение чести и достоинства со стороны воспитанников и их родителей или иных законных представителей;

21) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

73. Педагог обязан:

1) обладать соответствующими профессиональными компетенциями в своей деятельности;

2) соблюдать педагогические принципы обучения и воспитания, обеспечивать качество обучения и воспитания не ниже требований, предусмотренных ГОСО;

3) непрерывно совершенствовать свое профессиональное мастерство, исследовательский, интеллектуальный и творческий уровень, в том числе повышать (подтверждать) уровень квалификационной категории не реже одного раза в пять лет;

4) соблюдать педагогическую этику;

5) проходить обязательные периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) уважать честь и достоинство воспитанников и их родителей или иных законных представителей;

7) воспитывать детей в духе уважения к закону, правам, свободам человека и гражданина, родителям, старшим, семейным, историческим и культурным ценностям, государственным символам, высокой нравственности, патриотизма, бережного отношения к окружающей среде;

8) развивать у воспитанников жизненные навыки, компетенции, самостоятельность, творческие способности и формировать культуру здорового образа жизни;

9) незамедлительно информировать руководство Предприятия о фактах выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации;

10) незамедлительно сообщать правоохранительным органам и руководству Предприятия о фактах совершения в отношении несовершеннолетних действий (бездействия), содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, в том числе ставших известными ему в связи с профессиональной деятельностью вне Предприятия;

11) консультировать родителей или иных законных представителей по вопросам обучения и воспитания воспитанников.

74. Педагог не вправе использовать образовательный процесс для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях наций и народностей Республики Казахстан, а также побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан.

75. За нарушение педагогической этики педагоги в соответствии с законодательством Республики Казахстан привлекаются к ответственности.

76. Годовая учебная нагрузка педагогического состава устанавливается в пределах годовой нормы рабочего времени и утверждается руководителем Предприятия.

## Глава 12. Взаимоотношения между Предприятием и учредителем, Предприятием и уполномоченным органом соответствующей отрасли, администрацией Предприятия и его трудовым коллективом

77. По отношению к Предприятию учредитель выполняет функции собственника его имущества.

78. Уполномоченный орган соответствующей отрасли осуществляет общее управление Предприятием и контроль за его деятельностью.

79. Администрация Предприятия осуществляет непосредственное управление Предприятием и подотчетна перед уполномоченным органом соответствующей отрасли.

Взаимоотношения между администрацией Предприятия и трудовым коллективом определяются в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и коллективным договором.

80. Режим работы Предприятия устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не должен противоречить нормам трудового законодательства Республики Казахстан.

## Глава 13. Имущество Предприятия

81. Имущество Предприятия составляют активы Предприятия, стоимость которых отражается на его балансе.

82. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям участия в уставном капитале, паям), в том числе между работниками Предприятия.

83. Имущество Предприятия формируется за счет:

1) имущества, переданного ему собственником;

2) имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности;

3) иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

84. В ведении Предприятия может находиться лишь то имущество, которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными целями, либо является продуктом этой деятельности.

85. Приобретение и прекращение права оперативного управления осуществляются на условиях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Республики Казахстан для приобретения и прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или не противоречит природе данного вещного права.

86. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Предприятием по договорам или иным основаниям, поступают в оперативное управление Предприятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для приобретения права собственности.

87. Право оперативного управления на имущество, в отношении которого собственником принято решение о закреплении его за Предприятием, возникает у Предприятия в момент закрепления имущества на его балансе, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или решением собственника.

88. Предприятие не имеет право отчуждать на основании договоров купли-продажи, мены, дарения имущество, относящееся к основным средствам.

89. Право оперативного управления на имущество Предприятия прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 249 Гражданского кодекса Республики Казахстан для прекращения права собственности, а также в случаях, предусмотренных статьями 144, 154, 162 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе".

90. Предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, относящимся к основным средствам, передавать и списывать дебиторскую задолженность лишь с письменного согласия уполномоченного органа по государственному имуществу, за исключением случаев, предусмотренных 88 настоящего Устава.

91. Предприятие вправе передавать и списывать дебиторскую задолженность с письменного согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли или уполномоченного органа по государственному имуществу.

92. Предприятие самостоятельно распоряжается не относящимся к основным средствам движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.

## Глава 14. Финансирование деятельности Предприятия

93. Деятельность Предприятия финансируется в соответствии с планом развития за счет собственного дохода и бюджетных средств, полученных в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан.

94. Предприятие производит перечисление в соответствующий бюджет части чистого дохода не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу.

95. Предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию.

96. Доходы, полученные Предприятием от совершения деятельности, запрещенной законодательством Республики Казахстан, не предусмотренной Уставом, а также доходы, полученные в результате завышения установленных цен на реализуемые товары (работы, услуги), созданные за счет финансирования из бюджета, подлежат изъятию в бюджет в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан. В случае выявления фактов использования имущества без соответствующего его отражения по правилам бухгалтерского учета оно также подлежит изъятию.

## Глава 15. Уставный капитал Предприятия

97. Уставный капитал Предприятия формируется из имущества, полученного от собственника в управление для осуществления уставной деятельности.

## Глава 16. Учет и отчетность Предприятия

98. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Предприятия осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Республики Казахстан и учетной политикой, утверждаемой руководителем Предприятия по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли (или с уполномоченным органом по государственному имуществу).

99. Годовая финансовая отчетность Предприятия включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку.

## Глава 17. Ответственность Предприятия

100. Предприятие отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении деньгами. Обращение взыскания на остальное имущество Предприятия не допускается, за исключением случаев ликвидации этого юридического лица.

101. Предприятие не отвечает по обязательствам государства. При недостаточности денег у Предприятия субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Республика Казахстан или административно-территориальная единица средствами соответствующего бюджета.

## Глава 18. Оплата труда работников Предприятия

102. Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается уполномоченным органом соответствующей отрасли, либо областным управлением образования.

103. Система оплаты труда работников Предприятия устанавливается постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

104. Размеры должностных окладов руководителя Предприятия, его заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и иного вознаграждения устанавливаются уполномоченным органом соответствующей отрасли.

## Глава 19. Реорганизация и ликвидация Предприятия

105. Реорганизация и ликвидация Предприятия производятся по решению учредителя.

106. Реорганизацию и ликвидацию Предприятия осуществляет уполномоченный орган соответствующей отрасли по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

107. Имущество ликвидированного Предприятия, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, перераспределяется уполномоченным органом по государственному имуществу.

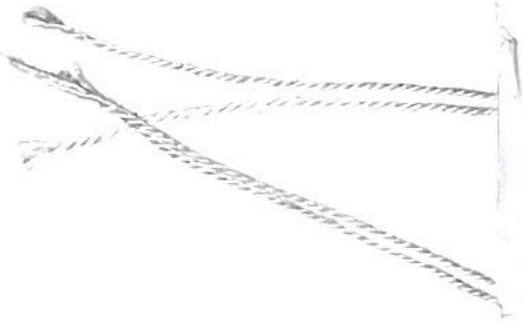
108. Деньги ликвидированного Предприятия, включая средства, полученные в результате реализации имущества Предприятия, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, зачисляются в доход соответствующего бюджета.

## Глава 20. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

109. Изменения и дополнения в Устав коммунального Предприятия вносит учредитель или уполномочивает на это уполномоченный орган по государственному имуществу.

**Руководитель** _____ _____

Ф.И.О. (при его наличии) подпись




ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ
Құж тама
және
бөлімі